

HULP S.A.S.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA COMO INTERMEDIARIO ENTRE USUARIOS Y PROVEEDORES DE SERVICIOS

1. IDENTIFICACIÓN

La plataforma tecnológica HULP es titularidad de la sociedad:

- Razón social: HULP S.A.S.
- País de constitución: República de Colombia
- Ciudad: Bogotá D.C.
- Domicilio: Calle 74 #1-46 – Bogotá D.C.
- Número de Identificación Tributaria (NIT): 901.907.993-0
- Teléfono de contacto: 310-482-9808

2. CONTACTO

Si eres Usuario y/o Proveedor y deseas comunicarte con el equipo de HULP S.A.S., puedes hacerlo a través del siguiente canal oficial de atención:

- Correo electrónico general: admin@hulp.com

HULP S.A.S. es titular de los siguientes medios digitales:

- Sitio web oficial: www.hulp.com
- Aplicaciones móviles:
 - a) HULP (dirigida a Usuarios)
 - b) Talento HULP (dirigida a Proveedores)

De forma conjunta, estos medios serán referidos en adelante como el “Portal Web”, el “Sitio Web” o la “Plataforma HULP”, salvo que el contexto indique expresamente lo contrario.

3. DEFINICIONES

Para efectos de los presentes Términos y Condiciones Generales de Uso, se adoptan las siguientes definiciones:

- Plataforma Hulp: Ecosistema tecnológico compuesto por el sitio web y dos aplicaciones móviles — Hulp y Talento Hulp — que permite la conexión, coordinación y gestión de servicios entre Usuarios y Proveedores.
- Usuario Solicitante (Cliente): Persona natural o jurídica que contrata servicios a través de la Plataforma con el propósito de solicitar y contratar servicios ofrecidos por los Proveedores.
- Proveedor: Persona natural o jurídica que organiza, ofrece, presta servicios de manera independiente y/o delega su prestación a terceros a través de la Plataforma HULP.
- Contrato de Mandato Electrónico: Acuerdo jurídico entre HULP S.A.S. y el Proveedor, mediante el cual éste autoriza de manera expresa e irrevocable a HULP S.A.S. para

emitir facturas electrónicas en su nombre, por los servicios que preste a través de la Plataforma. Este contrato no implica subordinación ni representación comercial distinta a la facturación.

- Facturador Electrónico Autorizado: HULP S.A.S., quien, en virtud de autorización expresa e irrevocable otorgada por los Proveedores, podrá emitir facturas electrónicas en nombre de estos, conforme a la normatividad vigente de la DIAN.
- Datos Personales: Información que identifica o hace identificable a una persona natural, proporcionada o recolectada a través de la Plataforma, cuyo tratamiento se realiza conforme a la Política de Privacidad de HULP S.A.S.
- WhatsApp HULP: Canal de atención vía WhatsApp habilitado para resolver inquietudes, quejas o problemas técnicos presentados por los Usuarios o Proveedores.
- www.hulp.com: Página web oficial de la Plataforma.
- Talento@hulp.com: Correo electrónico oficial exclusivo para la atención de Proveedores.
- Servicios@hulp.com: Canal adicional de atención destinado a los Proveedores para temas operativos o técnicos relacionados con la prestación del servicio.
- Formulario de Registro: Herramienta de inscripción a través de la cual Usuarios o Proveedores ingresan sus datos para formar parte de la base de datos de la Plataforma.

Nota aclaratoria: Toda referencia a la “Plataforma”, “Portal Web” o “Aplicación móvil” contenida en el presente documento se entenderá aplicable tanto a la aplicación Hulp como a Talento Hulp, salvo que el contexto exprese lo contrario de forma clara y específica.

4. CONDICIONES GENERALES DE USO

4.1 Preámbulo

HULP S.A.S. actúa como **intermediario tecnológico** que facilita la conexión entre Usuarios y Proveedores. No interviene en la relación contractual entre ellos, salvo para la **gestión de pagos y emisión de facturas en nombre del Proveedor**, conforme al contrato de mandato celebrado entre este y HULP S.A.S.

En consecuencia, HULP S.A.S. no asume responsabilidad alguna por el cumplimiento, calidad, legalidad, idoneidad, disponibilidad o cualquier otro aspecto relacionado con los productos y/o servicios ofrecidos, prestados o contratados por los Proveedores a través de la Plataforma.

Asimismo, se deja expresa constancia de que HULP S.A.S. no mantiene ningún tipo de relación laboral, societaria, de agencia, representación o subordinación con los Proveedores. La relación entre HULP y los Proveedores es de naturaleza exclusivamente comercial y tecnológica, limitada al uso de la Plataforma como canal de exhibición y oferta.

Ningún Proveedor actúa en nombre o por cuenta de HULP S.A.S., ni puede entenderse que exista entre ellos vínculo que genere derechos u obligaciones laborales o de representación.

HULP S.A.S. (en adelante, “HULP” o el “Sitio Web”) pone a disposición de los usuarios de internet la plataforma tecnológica www.hulp.com, de forma gratuita, bajo los términos y condiciones que se indican en este documento.

Cuando se haga referencia conjunta al Usuario y al Proveedor, se utilizará el término “Usuarios”, si así lo requiere el contexto.

Al acceder y/o utilizar la Plataforma de HULP, el Usuario acepta expresa y plenamente, sin reservas de ninguna naturaleza, el contenido de las presentes Condiciones Generales de Uso, así como la Política de Privacidad y Cookies, y las eventuales Condiciones Particulares que puedan complementar, modificar o sustituir lo aquí previsto, en relación con determinados servicios o funcionalidades del Sitio Web.

Se recomienda al Usuario leer detenidamente estos documentos antes de utilizar cualquier funcionalidad de la Plataforma, bajo su entera y exclusiva responsabilidad.

El acceso al Sitio Web está restringido a personas mayores de 18 años.

Como regla general, el acceso a la Plataforma no exige registro previo. No obstante, la utilización de ciertos servicios puede estar condicionada al registro del Usuario, quien deberá suministrar información personal.

El tratamiento de los datos personales suministrados se realiza conforme a nuestra Política de Privacidad, disponible en [\[enlace\]](#), la cual debe ser leída y aceptada expresamente y de forma previa al uso de la Plataforma.

HULP se reserva el derecho de modificar, actualizar o eliminar, en cualquier momento y sin previo aviso, el contenido de estas Condiciones Generales de Uso. Por ello, se recomienda a los Usuarios revisarlas cada vez que accedan al Sitio Web.

Asimismo, HULP podrá actualizar o modificar el diseño, presentación y/o configuración del Sitio Web, los servicios ofrecidos o añadir nuevas funcionalidades, sin necesidad de previo aviso.

Finalmente, HULP se reserva el derecho de restringir, suspender o denegar el acceso al Sitio Web, sin notificación previa, a aquellos Usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso o cualquier otra disposición legal o contractual aplicable.

4.2 Funcionamiento de la Plataforma

HULP S.A.S. opera como un intermediario tecnológico neutral entre Usuarios y Proveedores, proporcionando una plataforma digital que facilita la conexión, coordinación, gestión y eventual pago de servicios ofrecidos por terceros (los Proveedores), a solicitud de los Usuarios.

La relación entre los Usuarios y los Proveedores se establece de manera directa y autónoma, sin que HULP S.A.S. participe como parte contratante en dicha vinculación.

En consecuencia, HULP S.A.S. no asume responsabilidad alguna por la ejecución, calidad, legalidad, idoneidad, oportunidad o cualquier otro aspecto relacionado con la prestación de los servicios contratados a través de la Plataforma.

4.3. Independencia de los Proveedores

Los Proveedores que utilizan la Plataforma para ofrecer sus servicios lo hacen en calidad de trabajadores independientes, ya sean personas naturales o jurídicas, sin que exista entre ellos y HULP S.A.S. vínculo laboral, relación de subordinación, contrato de prestación de servicios, mandato, sociedad, asociación o cualquier otra forma de relación contractual distinta al uso de la Plataforma como canal de intermediación comercial.

En consecuencia, toda carga laboral, fiscal, tributaria o parafiscal derivada de la prestación de los servicios recae exclusivamente sobre el Proveedor y/o el Usuario que contrata tales servicios, según corresponda

HULP S.A.S. no realiza pagos de honorarios, salarios, prestaciones sociales ni afiliaciones a seguridad social a favor de los Proveedores.

5. DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

HULP S.A.S. realiza esfuerzos razonables para mantener la disponibilidad continua y el correcto funcionamiento de su Plataforma.

No obstante, el acceso a la misma podrá verse interrumpido o limitado, de forma total o parcial, por razones técnicas, mantenimientos programados, actualizaciones del sistema, fallas en servicios de terceros, causas de fuerza mayor o cualquier otro evento imprevisto que escape al control de HULP S.A.S.

En tales casos, HULP S.A.S. procurará restablecer el servicio en el menor tiempo posible, sin que ello implique responsabilidad alguna por los posibles perjuicios que puedan derivarse de dichas interrupciones.

6. OBJETO

Los presentes Términos y Condiciones regulan el acceso, uso y funcionamiento de la Plataforma tecnológica operada por HULP S.A.S., así como la autorización de uso no exclusiva, limitada, revocable y personal que esta otorga a los Proveedores para que puedan registrarse, interactuar y ofrecer sus servicios dentro del ecosistema digital.

En virtud de dicha autorización, los Proveedores podrán:

- Ingresar a la Plataforma HULP (entendida como el conjunto de herramientas tecnológicas disponibles en el sitio web y en las aplicaciones móviles HULP y Talento HULP).
- Conocer y gestionar los requerimientos de servicios publicados o solicitados por los Usuarios.
- Exponer su oferta de servicios, de acuerdo con los parámetros técnicos, operativos y legales definidos por HULP S.A.S.
- Recibir solicitudes, coordinar la prestación del servicio y gestionar la relación comercial con los Usuarios, bajo su entera responsabilidad.

Asimismo, el presente instrumento regula los términos bajo los cuales los Proveedores pueden utilizar las funcionalidades de la Plataforma para:

- Adquirir información relevante.
- Comunicarse con los Usuarios.
- Recibir pagos a través de los canales habilitados.
- Acceder a herramientas de soporte técnico o administrativo.

Esta autorización de uso en ningún caso confiere a los Proveedores derechos de propiedad sobre la Plataforma, sus marcas, códigos fuente, bases de datos, diseño, contenidos o cualquier otro elemento protegido por derechos de propiedad intelectual titularidad de HULP S.A.S.

Parágrafo: El uso de la Plataforma por parte de los Proveedores implica el conocimiento y aceptación plena de estos Términos y Condiciones, así como del resto de políticas vinculadas (Política de Privacidad, Política de Tratamiento de Datos Personales, entre otras), las cuales son de obligatorio cumplimiento.

7. OBLIGACIONES DEL USUARIO SOLICITANTE

El usuario se obliga a:

- a) Negociar y aceptar cotizaciones únicamente a través de la Plataforma.
- b) Abstenerse de realizar pagos directos al Proveedor por fuera de la Plataforma; cualquier pago realizado fuera de ella se entenderá como fraude y quedará desprovisto de soporte o garantía por parte de HULP.
- c) Garantizar un entorno seguro para la prestación del servicio (incluyendo la presencia de adultos responsables en caso de servicios domiciliarios).
- d) Cancelar el servicio únicamente mediante los mecanismos habilitados por la Plataforma.
- e) Utilizar el Portal Web, las aplicaciones móviles (HULP y Talento HULP) y demás funcionalidades de la Plataforma únicamente para los fines legítimos y previstos en los presentes Términos, absteniéndose de emplearla para fines ilícitos, fraudulentos, difamatorios, o que puedan vulnerar derechos de terceros o de HULP S.A.S.
- f) Observar y cumplir todas las normas legales y reglamentarias aplicables en la República de Colombia y, cuando corresponda, en el lugar desde donde se accede a la Plataforma.

- g) Respetar en todo momento los derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de HULP S.A.S. o de terceros legítimos.
- h) Abstenerse de utilizar mecanismos automatizados, scripts, robots, crawlers, spiders u otros medios técnicos que afecten el normal funcionamiento de la Plataforma o sus servicios.
- i) Publicar únicamente contenidos veraces, lícitos, actualizados y pertinentes a los fines de la Plataforma.
- j) Custodiar con diligencia la información de acceso (usuario y contraseña), evitando el uso o manipulación indebida por parte de terceros.
- k) Abstenerse de recolectar datos personales o comerciales de otros usuarios con fines promocionales, publicitarios o de marketing sin la autorización previa y expresa de sus titulares.
- l) Abstenerse de utilizar la Plataforma para actividades de captación progresiva de clientes mediante esquemas piramidales, multinivel, cadenas o similares.

8. USO INDEBIDO DE LA PLATAFORMA

HULP S.A.S. se reserva el derecho de suspender temporalmente, restringir o cancelar de forma definitiva el acceso a la Plataforma —ya sea al Usuario o al Proveedor— en caso de que se verifique o se tengan indicios razonables de uso indebido de la misma, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

8.1. Causales de suspensión o cancelación inmediata

Constituyen causales de suspensión o cancelación inmediata, entre otras:

- El incumplimiento de la normativa vigente en Colombia, en especial normas civiles, comerciales, penales, de protección al consumidor, hábeas data, propiedad intelectual y/o laborales.
- La violación de cualquiera de las disposiciones contenidas en estos Términos y Condiciones, políticas internas de HULP S.A.S., o cualquier otro lineamiento adicional comunicado por la empresa.
- La comisión de actos u omisiones que afecten la reputación, el buen nombre, los activos, operaciones o relaciones contractuales de HULP S.A.S., y/o que causen perjuicio a otros Usuarios o Proveedores.
- La falsedad, inexactitud, omisión o imposibilidad de verificar la identidad del Usuario o Proveedor, así como de cualquier información suministrada a través del proceso de registro o uso de la Plataforma.

8.2. Facultades de control preventivo

HULP S.A.S. podrá, sin necesidad de notificación previa y en ejercicio de su facultad de control preventivo sobre el funcionamiento de la Plataforma, cancelar o suspender cualquier producto, servicio o transacción en curso si detecta indicios razonables de:

- Fraude, suplantación de identidad o uso ilegal de medios de pago.
- Actividades sospechosas o inusuales que comprometan la seguridad de la Plataforma o de sus Usuarios.
- Eventos que contraríen las políticas de protección de datos, privacidad o condiciones contractuales previamente aceptadas.

Parágrafo: Estas medidas podrán ser adoptadas sin necesidad de aviso previo, y en todos los casos, HULP S.A.S. podrá realizar las verificaciones internas, auditorías, análisis técnicos o legales que considere pertinentes para proteger la integridad de la Plataforma y de los actores que participan en ella.

9. INDEMNIDAD

El Usuario y/o Proveedor, según corresponda, se obliga de manera expresa, irrevocable e incondicional a sacar en paz y salvo, defender y mantener indemne a HULP S.A.S., así como a sus administradores, empleados, aliados, contratistas, proveedores y demás partes relacionadas, frente a cualquier reclamo, demanda, acción judicial o extrajudicial, daño, perjuicio, sanción, responsabilidad, multa o gasto (incluidos honorarios razonables de abogados y costas judiciales) que se derive de, o esté relacionado con:

- El uso indebido, inadecuado, no autorizado o contrario a la ley de la Plataforma.
- El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones contenidas en estos Términos y Condiciones.
- La violación de derechos de terceros, incluyendo, pero sin limitarse a, derechos de propiedad intelectual, derechos de imagen, datos personales, confidencialidad o libre competencia.
- Cualquier afirmación falsa, inexacta o engañosa realizada por el Usuario o Proveedor en el proceso de registro o durante el uso de la Plataforma.
- El uso de la Plataforma para la promoción, comercialización o ejecución de actividades ilícitas o no autorizadas.
- El incumplimiento de obligaciones laborales, fiscales o de seguridad social que le correspondan al Usuario o al Proveedor, eximiendo expresamente a HULP S.A.S. de cualquier vínculo o solidaridad en estas materias.
- Cualquier daño o perjuicio causado directa o indirectamente a otros Usuarios, Proveedores, consumidores o terceros, como resultado de una acción u omisión del Usuario o Proveedor en el marco de su relación con la Plataforma.

Parágrafo: La obligación de mantener indemne a HULP S.A.S. subsistirá incluso después de la terminación del vínculo contractual o del cierre de la cuenta del Usuario o Proveedor en la Plataforma, y se mantendrá vigente mientras puedan derivarse consecuencias legales del uso anterior del sistema.

10. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

El Usuario y/o Proveedor declara entender y aceptar que HULP S.A.S. actúa exclusivamente como un intermediario tecnológico, que facilita el contacto entre quienes ofertan y quienes solicitan productos y/o servicios a través de la Plataforma.

En consecuencia, HULP S.A.S. no es productor, proveedor, expendedor, agente, distribuidor, ni titular directo de los productos y/o servicios exhibidos u ofrecidos en la Plataforma, y por tanto no asume responsabilidad alguna por su disponibilidad, calidad, cantidad, cumplimiento, idoneidad, estado o características.

La disponibilidad de los productos y/o servicios dependerá exclusivamente de los Proveedores que los publican y gestionan, por lo que HULP S.A.S. no garantiza la existencia o vigencia de las ofertas exhibidas, ni que los servicios puedan ser efectivamente prestados en todos los casos, tiempos o ubicaciones.

El Usuario y/o Proveedor reconoce, además, que:

- La Plataforma puede experimentar fallas técnicas, interrupciones temporales, mantenimientos programados o eventos de fuerza mayor que afecten la continuidad en la publicación o gestión de los servicios y productos ofrecidos.
- No se garantiza la obtención de resultados específicos, ni la operación libre de errores o interrupciones del sistema.
- La responsabilidad de HULP S.A.S. frente al uso de la Plataforma se encuentra limitada a lo expresamente permitido por la ley colombiana, y no se extiende a hechos atribuibles a terceros, incluidos los Proveedores o Usuarios que incumplan sus compromisos.

Parágrafo: Cualquier reclamación relacionada con los productos o servicios contratados deberá dirigirse directamente al Proveedor correspondiente, salvo en los casos en que el pago haya sido procesado a través de los canales oficiales de HULP S.A.S. y dentro de los términos establecidos en estos Términos y Condiciones.

11. CANAL DE COMUNICACIÓN

Para efectos de contacto entre HULP S.A.S. y los Usuarios y/o Proveedores, se encuentran habilitados los siguientes canales oficiales:

- La sección “Contacto” del sitio web oficial www.hulp.com.
- Los formularios disponibles dentro de las aplicaciones móviles HULP y Talento HULP.
- Los correos electrónicos institucionales designados, según corresponda.

Cada Usuario y/o Proveedor se obliga a mantener actualizada su información de contacto en la Plataforma, especialmente la dirección de correo electrónico registrada, la cual será utilizada como medio oficial de notificaciones.

Cualquier comunicación, notificación, requerimiento o aviso que sea enviado por HULP S.A.S. al correo electrónico registrado por el Usuario o Proveedor, se considerará válidamente entregado y notificado, surtiendo todos los efectos legales a que haya lugar, en los términos del artículo 56 del Código General del Proceso y demás normas aplicables.

La recepción electrónica de dichos mensajes constituye, para todos los efectos, un medio válido de comunicación entre las partes.

Parágrafo: HULP S.A.S. no será responsable por la falta de entrega de comunicaciones cuando ello se deba a errores en la información suministrada por el Usuario o Proveedor, inactividad del buzón, bloqueo de mensajes, o cualquier otro motivo atribuible a estos.

12. PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN EL PORTAL WEB

12.1 Contenido de Usuario / Proveedor

Los Usuarios y/o Proveedores pueden incluir en la Plataforma información diversa como textos, ofertas de empleo, imágenes, audio, videos, comentarios, mensajes, marcas, logotipos y cualquier otro tipo de documento en los formatos habilitados.

Todo material e información que un Usuario o Proveedor envíe, publique, muestre o ponga a disposición en el Portal Web o a través de éste se denomina “Contenido de Usuario”.

El Usuario/Proveedor es el único responsable de dicho contenido y declara y garantiza que:

- Es propietario o cuenta con la autorización para publicarlo.
- Su publicación no infringe la ley ni derechos de terceros.
- Cuenta con los consentimientos en materia de protección de datos e imagen, cuando aplique.

El Usuario/Proveedor otorga a HULP S.A.S. una licencia no exclusiva, mundial, irrevocable, perpetua y gratuita para utilizar, reproducir, distribuir, mostrar y promocionar dicho contenido, únicamente en el marco de la Plataforma y conforme a las presentes Condiciones.

12.2 Reglas de publicación de Contenido de Usuario

El Usuario/Proveedor se obliga a:

- Garantizar la veracidad y exactitud de la información publicada.
- Mantener actualizado el contenido.

- Abstenerse de publicar material injurioso, difamatorio, obsceno, ilegal o que vulnere derechos de terceros.
- No utilizar contenido protegido por propiedad intelectual sin contar con autorización.
- No publicar contenido que afecte la calidad, seguridad o normal funcionamiento de la Plataforma.

HULP S.A.S. se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido que infrinja estas reglas, sin notificación previa.

12.3 Contenido de terceros

El Portal Web puede contener contenido de terceros (ej. anuncios, reseñas, información de empleo). Dicho contenido no es controlado por HULP S.A.S., por lo que la empresa:

- No se hace responsable de su exactitud o legalidad.
- No lo respalda ni garantiza.
- No se responsabiliza de perjuicios derivados de su uso.

Asimismo, el Portal puede contener enlaces a sitios externos, cuya gestión corresponde exclusivamente a terceros.

12.4 Contenido de HULP S.A.S.

HULP S.A.S. y sus licenciantes conservan todos los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido propio publicado en la Plataforma.

Se concede a los Usuarios y Proveedores una licencia limitada, revocable y no sublicenciable para visualizar y utilizar dicho contenido únicamente en relación con el uso legítimo de la Plataforma.

Queda expresamente prohibido:

- Reproducir, modificar, distribuir, exhibir públicamente, crear obras derivadas o explotar de cualquier forma el contenido de HULP S.A.S., salvo autorización expresa y escrita.
- Utilizar las marcas, logotipos o signos distintivos de HULP S.A.S. sin consentimiento previo y por escrito. HULP S.A.S.® es una marca registrada.

13. REGLAMENTO DE USO PARA LOS USUARIOS

A continuación, se establecen las políticas que regulan el uso de los servicios ofrecidos a través de la Plataforma de HULP S.A.S. Estas disposiciones son de obligatorio cumplimiento para todos los Usuarios, quienes al momento de realizar una reserva o contratación aceptan expresamente su contenido y alcance.

13.1. Política de Cancelación

El Usuario podrá cancelar el servicio reservado, sujeto a las siguientes condiciones:

- Cancelación con más de 24 horas de antelación respecto al horario programado: devolución del 100% del valor pagado.
- Cancelación con menos de 24 horas de antelación: deducción del 10% del total por concepto de reprocesamiento y afectación logística.
- Cancelación durante el rango horario del servicio, con el Proveedor en desplazamiento: deducción del 25% del valor total como compensación por los costos de desplazamiento.
- Ausencia del Usuario en el lugar, fecha y hora acordados: se entenderá como visita fallida, cobrando el servicio base de visita técnica por \$56.900.
- Servicio no factible de ejecutar en el sitio por condiciones del lugar o por información incompleta/incorrecta suministrada por el Usuario: se cobrará visita fallida con deducción del 25% del valor total.

13.2. Política de Reagendamiento

- Por parte del Profesional: Si el Usuario no acepta la nueva fecha propuesta, podrá solicitar la devolución del 100% del valor pagado, sin penalización.
- Por parte del Usuario:
 - a) Con más de 24 horas de antelación: reprogramación sin penalización y reembolso total en caso de cancelación.
 - b) Con menos de 24 horas de antelación: deducción del 10% por reprocesamiento y afectación logística.
 - c) Durante el rango horario del servicio, con el Proveedor en desplazamiento o en el lugar: se cobra el precio base de visita técnica (\$56.900) y se le paga al proveedor para cubrir el desplazamiento y el tiempo, además, dicho precio base ya no se tendrá en cuenta como abono inicial para la cotización del servicio.

13.3. Política de Agendamiento

- Si no hay disponibilidad del Proveedor en la fecha y hora solicitadas, se notificará al Usuario y se devolverá el 100% del valor pagado.
- Las reservas urgentes (solicitadas para ejecutarse en menos de 4 horas desde su programación) tendrán un recargo del 15% sobre la tarifa base.
- Todo servicio adquirido tendrá una vigencia de 60 días calendario. Transcurrido dicho plazo sin uso o reprogramación, la reserva se cancelará automáticamente sin derecho a reembolso.
- El Usuario debe garantizar condiciones mínimas de seguridad, salubridad y accesibilidad en el lugar del servicio. En caso contrario, el Proveedor podrá negar la prestación, aplicándose lo dispuesto en la política de cancelación por "servicio no factible".

13.4. Política de Garantía

HULP S.A.S. actúa únicamente como intermediario tecnológico, promoviendo soluciones justas, sin asumir responsabilidad directa sobre la calidad del servicio, la cual recae exclusivamente en el Proveedor.

- El Usuario contará con un plazo máximo de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la finalización del servicio, para presentar reclamos o solicitudes de revisión a través de los canales oficiales habilitados por HULP S.A.S. Vencido dicho término, y en ausencia de reclamación, el pago correspondiente será liberado al Proveedor del servicio, entendiéndose el servicio recibido a satisfacción.
- El trámite de garantía solo será válido si el servicio fue pagado mediante los medios autorizados por HULP S.A.S. En tales casos, HULP S.A.S. actuará como intermediario neutral, promoviendo una solución justa entre el Usuario y el Proveedor.
- Asimismo, el Usuario contará con un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la finalización del servicio, para presentar reclamaciones relacionadas con posibles daños o fallas directamente vinculadas con la ejecución del mismo. Si, tras la revisión correspondiente, se determina que el daño está relacionado con el servicio prestado, se procederá a realizar la reparación o corrección bajo garantía. En caso contrario, si se concluye que el daño no guarda relación con el trabajo ejecutado, se informará al Usuario y se le ofrecerá la opción de contratar un nuevo servicio para efectuar la reparación.

14. REGLAMENTO DE USO PARA PROVEEDORES

El presente reglamento establece los lineamientos jurídicos, operativos y de responsabilidad que regulan la vinculación y participación de los Proveedores en la Plataforma tecnológica administrada por HULP S.A.S.

Al registrarse y aceptar solicitudes de servicio, el Proveedor declara conocer y aceptar integralmente las condiciones aquí descritas.

14.1. Relación Jurídica con los Proveedores

- Naturaleza de la relación – Intermediación comercial: HULP S.A.S. actúa única y exclusivamente como intermediario tecnológico entre los Usuarios que solicitan servicios y los Proveedores que los ejecutan. No existe vínculo de subordinación ni dependencia técnica, laboral o económica entre HULP S.A.S. y el Proveedor.
- Autonomía e independencia del Proveedor: El Proveedor actúa con plena independencia técnica, jurídica y operativa, siendo responsable de organizar sus propios medios, herramientas y horarios para la ejecución del servicio. En ningún caso se entenderá que existe relación laboral, de agencia, sociedad o subordinación.
- Ausencia de obligaciones laborales o parafiscales: Dado que la relación es de prestación de servicios independiente, ni HULP S.A.S. ni los Usuarios asumirán responsabilidad alguna por:
 - a) Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, primas, cesantías, vacaciones.
 - b) Aportes a seguridad social integral (salud, pensión, riesgos laborales).
 - c) Otras cargas laborales o tributarias derivadas de la relación entre el Proveedor y sus trabajadores, colaboradores o personas designadas para ejecutar los servicios.

15. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

El Proveedor, al vincularse y ofrecer servicios a través de la Plataforma HULP S.A.S., asume las siguientes obligaciones:

- Calidad del servicio: El Proveedor es el único responsable directo de la correcta, segura y oportuna prestación del servicio, conforme a las condiciones pactadas con el Usuario a través de la Plataforma.
- Mantenimiento de calificación: El Proveedor deberá mantener una calificación mínima promedio de 4.2/5 en la Plataforma.
- Prohibición de delegación: Queda prohibido delegar la prestación de los servicios contratados a terceros no autorizados ni registrados en la Plataforma.
- Emisión de factura: El Proveedor deberá expedir factura o documento equivalente cuando lo requiera el Usuario. En caso de no hacerlo, autoriza expresamente a HULP S.A.S. para emitir la factura en su nombre, de conformidad con el contrato de facturación por cuenta de terceros.
- Asistencia e información: El Proveedor debe asistir al sitio programado con los equipos y herramientas necesarias. En caso de ser una persona jurídica que delegue en terceros la ejecución del servicio, deberá informar el nombre completo y número de documento de identidad de la persona encargada, dentro del plazo establecido por la Plataforma.
- Responsabilidad del representante legal o empresario registrado: El Proveedor (persona natural o jurídica) reconoce y acepta que responderá íntegramente por cualquier actuación, omisión o daño ocasionado por terceros designados para ejecutar los servicios en su nombre o bajo su cuenta, ya sean empleados, contratistas, subcontratistas o colaboradores.
- Obligación de divulgar condiciones contractuales a terceros: El Proveedor deberá instruir y hacer cumplir a toda persona que intervenga en la prestación del servicio los Términos y Condiciones establecidos por HULP S.A.S.
- Carné de identificación: El Proveedor deberá presentarse a cada servicio portando el carné oficial de identificación proporcionado por HULP S.A.S., entregado junto con el Manual de Proveedores al momento de su vinculación, como requisito de seguridad y confianza frente al Usuario.
- Indemnidad: El Proveedor se obliga a mantener indemne a HULP S.A.S. frente a cualquier reclamación derivada de la prestación de los servicios.

16. GUÍA PARA PROVEEDORES

El Proveedor reconoce y acepta que, además de los presentes Términos y Condiciones, está obligado a cumplir integralmente con la Guía de Proveedores de HULP S.A.S., el cual hace parte integrante de este contrato por remisión expresa.

- Dicho Manual se entrega de manera exclusiva al Proveedor en el momento de su vinculación a la Plataforma.
- Incluye lineamientos operativos, técnicos, de seguridad, presentación personal, atención al cliente y estándares de calidad aplicables.
- HULP S.A.S. podrá actualizar, modificar o sustituir el Manual en cualquier momento, notificando la versión vigente a través de los canales oficiales de comunicación.
- La inobservancia de las disposiciones contenidas en el Manual facultará a HULP S.A.S. para aplicar sanciones, incluyendo suspensión o cancelación de la cuenta del Proveedor, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

17. MEDIACIÓN EN CONTROVERSIAS

- Intervención limitada de HULP S.A.S.: La empresa sólo intervendrá como intermediario neutral en controversias entre Usuario y Proveedor cuando el servicio haya sido pagado a través de los canales habilitados por la Plataforma.
- En caso contrario, cualquier conflicto deberá resolverse directamente entre las partes, sin que HULP S.A.S. asuma responsabilidad alguna.

Aceptación de condiciones: Con el registro y la aceptación de servicios, el Proveedor declara de manera libre, consciente e informada que:

- Acepta en su integridad los términos y condiciones legales, comerciales, operativos y técnicos definidos por HULP S.A.S.
- Reconoce que el incumplimiento de sus obligaciones podrá generar la suspensión o cancelación de su cuenta, sin perjuicio de las acciones legales derivadas por perjuicios ocasionados a la Plataforma o a terceros.

18. SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

HULP S.A.S. podrá aplicar las siguientes sanciones de manera escalonada:

- Leves (ej. retraso menor a 30 minutos): advertencia y reducción de 0.2 en la calificación promedio.
- Medias (ej. cancelación sin justificación, lenguaje inadecuado): suspensión temporal de 7 días.
- Graves (ej. cobro fuera de la Plataforma, fraude menor): suspensión temporal de 30 días y pérdida de beneficios acumulados.
- Muy graves (ej. fraude comprobado, violencia, suplantación): expulsión definitiva y denuncia ante autoridades competentes.

19. PAGOS Y COMISIONES

La presente cláusula regula el procesamiento de pagos, la comisión por el uso de la Plataforma y las condiciones de desembolso de fondos a los Proveedores.

Pasarela autorizada:

Todos los pagos deberán realizarse exclusivamente mediante la pasarela de pagos habilitada por HULP S.A.S. (actualmente, Wompi). Cualquier pago efectuado por fuera de la Plataforma se considerará **nulo, no autorizado y carente de soporte o garantía** por parte de HULP S.A.S.

Retención temporal:

Los pagos quedarán retenidos hasta que el Usuario confirme la finalización del servicio en la Plataforma, o transcurran **setenta y dos (72) horas** sin que se presente reclamación.

Cláusula de irreversibilidad:

Una vez efectuado el pago, éste se entenderá aceptado, salvo reclamación formal presentada dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la finalización del servicio. En caso de disputa, los pagos podrán ser retenidos hasta su resolución.

Comisión por intermediación:

HULP S.A.S. deducirá una **comisión del veinticinco por ciento (25%)** sobre el valor total del servicio, la cual será facturada electrónicamente al Proveedor conforme a la normativa tributaria vigente.

Pagos fuera de la Plataforma:

Si un Proveedor acuerda o recibe pagos directamente del Usuario por fuera de los canales oficiales de HULP S.A.S., deberá reportarlo y transferir a HULP S.A.S. una comisión del veinticinco por ciento por ciento (25%) sobre el valor recibido, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. El incumplimiento de esta obligación facultará a HULP S.A.S. para aplicar sanciones, incluyendo la suspensión temporal del perfil, el cobro de la comisión omitida más una penalidad equivalente al doble de esta, y, en caso de reincidencia, la inhabilitación definitiva del Proveedor.

Obligaciones fiscales:

El Proveedor es el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluyendo retenciones, impuestos aplicables, y contribuciones como el gravamen del 4x1000.

Frecuencia de pagos:

Los desembolsos se realizarán en un plazo máximo de **siete (7) días calendario** o en la frecuencia previamente acordada entre HULP S.A.S. y el Proveedor.

Cambios de pasarela:

HULP S.A.S. podrá modificar, sustituir o actualizar la pasarela de pagos, previa notificación a los Proveedores.

Exclusión de responsabilidad:

Los pagos son procesados por entidades financieras o terceros autorizados. Cualquier error, devolución, retención o contracargo deberá tramitarse directamente ante la pasarela correspondiente.

Reversiones y disputas:

Si un Usuario interpone reclamación o solicitud de reversión ante la pasarela de pagos, Hulp S.A.S. podrá suspender temporalmente las transferencias, retener los valores involucrados y solicitar información adicional al Proveedor para verificar el caso. Si la disputa se resuelve a favor del Usuario, Hulp S.A.S. podrá reembolsar total o parcialmente el valor del servicio, con cargo al saldo retenido del Proveedor.

Bloqueos preventivos:

Hulp S.A.S. podrá bloquear temporalmente el perfil de un Proveedor en caso de quejas significativas, inconsistencias en los pagos, actividades sospechosas o incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones.

Pagos en cuentas diferentes a Bancolombia:

Para pagos realizados a cuentas bancarias distintas a Bancolombia (por ejemplo, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, entre otros), se descontará un valor de siete mil cien pesos (\$7.100 COP) por concepto de costo de transferencia, el cual será asumido por el Proveedor.

20. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

20.1. Responsabilidades de HULP S.A.S.

En su calidad de intermediario tecnológico, HULP S.A.S. asume las siguientes responsabilidades:

- Garantizar el funcionamiento básico y continuo de la Plataforma digital, incluyendo la disponibilidad de acceso para Usuarios y Proveedores, salvo casos de fuerza mayor o fallas técnicas debidamente justificadas.
- Canalizar correctamente las solicitudes de servicio hacia los Proveedores registrados, remitiendo los detalles esenciales (tipo de servicio, ubicación, fecha y hora solicitada), sin alterar ni modificar las condiciones iniciales pactadas por el Usuario.
- Establecer precios referenciales o estándares según la categoría del servicio, su complejidad, condiciones del mercado y criterios técnicos de oferta y demanda, dejando constancia visible en la Plataforma para consulta de Proveedores y Usuarios.
- Actuar como intermediario en casos de reclamos, disputas o solicitudes de garantía, exclusivamente cuando el pago del servicio haya sido procesado por los medios habilitados por HULP S.A.S. y dentro del plazo de 72 horas posteriores a la prestación del servicio.
- Comunicar oportunamente a los Proveedores cualquier modificación en las condiciones de uso, cambios en la política de pagos o ajustes en tarifas, comisiones o normativas internas, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles.

- Emitir facturas electrónicas en nombre y por cuenta de los Proveedores, conforme al contrato de mandato suscrito, garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la DIAN y demás normas aplicables.

20.2. Responsabilidades del Proveedor

El Proveedor, en su calidad de tercero independiente, asume plena responsabilidad por la correcta ejecución del servicio y se obliga a:

- **Registrar y mantener información veraz, actualizada y verificable** en el formulario de inscripción y en la Plataforma.
- **Ejecutar los servicios aceptados con diligencia, calidad y puntualidad**, respetando los parámetros definidos por la Plataforma y las buenas prácticas del sector.
- **Asistir al sitio programado** en la fecha y hora agendada, con los equipos, herramientas y personal requeridos para la correcta prestación del servicio.
- **Reportar con antelación**, a través de los canales oficiales de soporte, cualquier eventualidad que le impida cumplir con un servicio ya aceptado.
- **Cumplir con las políticas de calidad, garantía y atención al cliente** establecidas por HULP S.A.S., así como con las normas legales y técnicas que rijan su profesión u oficio.
- **Mantener un comportamiento respetuoso** hacia los Usuarios y demás integrantes del ecosistema, observando las normas de presentación personal, confidencialidad y protección de datos.

Cualquier conducta impropia será causal de suspensión o expulsión de la Plataforma.

Pagos fuera de la Plataforma:

Cuando un Proveedor acuerde o reciba directamente pagos por fuera de la Plataforma, deberá reportarlo y transferir a HULP S.A.S. la comisión del veinticinco por ciento (25%) establecida en la cláusula 19, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del pago.

Esta disposición busca mantener la trazabilidad, transparencia y equidad dentro del ecosistema de HULP S.A.S., sin perjuicio de las sanciones aplicables en caso de incumplimiento o reincidencia.

Sanciones por incumplimiento:

El incumplimiento de esta obligación generará las siguientes consecuencias:

- a) **Suspensión temporal del perfil** del Proveedor.
- b) **Cobro de la comisión omitida**, más una penalidad equivalente al doble del valor de dicha comisión.
- c) En caso de reincidencia, **expulsión definitiva de la Plataforma** y pérdida de los beneficios acumulados.

21. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, HURTOS O CONDUCTAS PENALES

HULP S.A.S. actúa exclusivamente como intermediario tecnológico, facilitando la conexión, coordinación y gestión de pagos entre Usuarios y Proveedores, sin asumir obligación de resultado ni responsabilidad directa sobre la calidad, cumplimiento o ejecución de los servicios contratados.

En caso de presentarse reclamaciones o controversias derivadas de servicios pagados a través de los canales oficiales de HULP S.A.S., la empresa podrá intervenir únicamente como mediador neutral, promoviendo soluciones justas y facilitando la comunicación entre las partes, sin que dicha intervención implique reconocimiento de responsabilidad, garantía o solidaridad alguna.

Asimismo, HULP S.A.S. podrá retener temporalmente los pagos involucrados en una disputa hasta su resolución o acuerdo, y adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad de la Plataforma y de los usuarios, sin que ello constituya asunción de obligaciones contractuales distintas a las propias de su rol de intermediario tecnológico.

- Exclusión de responsabilidad: HULP S.A.S. no asume responsabilidad alguna por daños materiales, personales, patrimoniales, morales, extrapatrimoniales, hurtos, pérdidas, lesiones, amenazas, agresiones, acoso, violencia, mala praxis u otras conductas sancionables administrativa, civil o penalmente que puedan ocurrir durante la ejecución del servicio.
- Exclusión de solidaridad: HULP S.A.S. no asume obligación solidaria ni subsidiaria respecto del cumplimiento, idoneidad, resultado, seguridad, eficacia o garantía de los servicios contratados, aun cuando el pago se haya efectuado mediante los canales habilitados.
- Alcance limitado: La obligación de HULP S.A.S. se limita estrictamente a la gestión de pagos, la intermediación logística y la facilitación de la agenda de servicios dentro de la Plataforma.
- Responsabilidad del Proveedor: El Proveedor será el único responsable frente al Usuario por cualquier daño, pérdida o perjuicio causado durante la prestación del servicio, incluyendo los ocasionados por sus colaboradores, contratistas, empleados o cualquier tercero bajo su supervisión o delegación.
- Responsabilidad del Usuario: El Usuario será responsable por cualquier daño, amenaza, agresión, obstaculización o acto ilícito dirigido contra el Proveedor o el personal designado, eximiendo expresamente a HULP S.A.S. de cualquier consecuencia legal derivada de tales conductas.
- Hechos penales: En caso de configurarse un hecho penal (hurto, lesiones, fraude, amenazas, etc.), las partes deberán denunciar ante las autoridades competentes. HULP S.A.S. podrá adoptar medidas preventivas, como el bloqueo temporal o definitivo del perfil involucrado, para proteger a los demás usuarios y la integridad de la Plataforma.
- Asunción de riesgos: Tanto el Usuario como el Proveedor reconocen y aceptan que los riesgos derivados de la interacción presencial y de la ejecución del servicio son asumidos bajo su exclusiva cuenta y riesgo, liberando a HULP S.A.S. de toda responsabilidad directa, indirecta o derivada, incluso cuando el servicio haya sido pagado a través de la Plataforma.

- Subcontratación no autorizada: El Proveedor no podrá delegar, ceder ni subcontratar total o parcialmente la ejecución de los servicios aceptados sin la autorización previa y expresa de HULP S.A.S. En caso de hacerlo, el Proveedor asumirá íntegramente la responsabilidad civil, contractual y extracontractual por los actos, omisiones o daños ocasionados por los terceros que intervengan en la prestación del servicio. HULP S.A.S. podrá suspender o cancelar la cuenta del Proveedor que incurra en esta práctica, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

22. ESTUDIO DE ANTECEDENTES

Con el fin de preservar la seguridad, confianza y bienestar de los Usuarios, HULP S.A.S. se reserva el derecho de realizar estudios previos de antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales y de convivencia a toda persona natural o jurídica que pretenda registrarse como Proveedor.

El Usuario y el Proveedor autorizan expresamente a HULP S.A.S. para:

- Solicitar y almacenar información personal, biométrica, documentos de identidad, certificaciones laborales, bancarias y judiciales.
- Consultar bases de datos nacionales e internacionales, incluyendo listas restrictivas (OFAC, INTERPOL, entre otras).
- Utilizar la información recolectada con fines de verificación, prevención de fraude y seguridad.

El tratamiento de datos se realizará conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas sobre protección de datos personales.

HULP S.A.S. podrá negar, restringir, suspender o cancelar el registro o permanencia de un Proveedor o Usuario cuando detecte conductas, antecedentes o situaciones que representen un riesgo para la comunidad.

La decisión de HULP S.A.S. de negar o cancelar un registro será discrecional, no requiere motivación pública y no genera derecho a indemnización o compensación alguna, en atención a que la Plataforma es un servicio privado de intermediación que se reserva el derecho de admisión y permanencia.

23. POLÍTICA DE SUSPENSIÓN Y ELIMINACIÓN DE PROVEEDORES Y/O USUARIOS

- El uso de la Plataforma no otorga derecho alguno de exclusividad, visibilidad preferencial, permanencia indefinida ni estabilidad contractual.
- HULP S.A.S. se reserva la facultad unilateral de suspender, restringir o eliminar, de forma temporal o definitiva, cualquier cuenta o perfil, cuando detecte comportamientos contrarios a la ley, a los presentes Términos y Condiciones, o que representen un riesgo operativo, jurídico o reputacional.

- Esta facultad podrá ejercerse discrecionalmente, con o sin notificación previa, especialmente en casos de:
 - a) Fraude o suplantación.
 - b) Información falsa o evasión del sistema de pagos.
 - c) Reiterado incumplimiento de servicios.
 - d) Calificaciones negativas continuas.
 - e) Actos de acoso, discriminación, violencia, daños a la propiedad o perjuicio económico.
- Moderación de contenidos: HULP S.A.S. podrá suprimir o moderar sin previo aviso cualquier contenido, imagen, comentario, anuncio o publicación que se considere inapropiado, ilegal, fraudulento o ajeno al propósito de la Plataforma.
- Responsabilidad de los contenidos: Los contenidos publicados son responsabilidad exclusiva de quien los difunde, quien asume las consecuencias legales, contractuales y patrimoniales derivadas, eximiendo expresamente a HULP S.A.S. de cualquier reclamación de terceros.
- Reporte de contenidos: Cualquier persona podrá reportar contenidos inapropiados a través de los canales oficiales, a fin de activar el protocolo de verificación y respuesta.

24. PROHIBICIONES AL PROVEEDOR Y AL USUARIO

Se prohíbe de manera expresa a los Proveedores y Usuarios de la Plataforma de HULP S.A.S. incurrir en las siguientes conductas, so pena de suspensión o eliminación del perfil, así como de las acciones legales que correspondan:

- Publicar información falsa, imprecisa, engañosa, alterada o manipulada, incluyendo datos de identidad, calificaciones, credenciales profesionales, experiencia laboral o cualquier otro aspecto que induzca al error a la Plataforma, a otros Usuarios o a terceros.
- Suplantar a otra persona, natural o jurídica, viva o fallecida, o actuar en nombre de un tercero sin contar con la debida autorización legal o contractual.
- Promocionar negocios, marcas, servicios o productos ajenos a la finalidad de la Plataforma, en especial aquellos asociados a esquemas multinivel, franquicias, membresías, redes de afiliación, sistemas de inversión, venta directa o modelos que exijan desembolsos iniciales, sin autorización de HULP S.A.S.
- Publicar, compartir o reenviar cadenas de mensajes, contenido viral, esquemas piramidales, rifas, concursos fraudulentos o modalidades de captación masiva no autorizada.
- Difundir opiniones políticas, religiosas, ideológicas, personales o noticias no verificadas, que no estén relacionadas con la prestación de servicios ofrecidos en la Plataforma, o que puedan generar división, polémica, discriminación o malentendidos.
- Enviar publicidad no solicitada (spam), contenido promocional encubierto o mensajes directos con fines comerciales ajenos a la Plataforma, ya sea por medios internos o por contacto externo derivado de su uso.

- Ofrecer servicios prohibidos por la ley, que requieran licencias no acreditadas ante HULP S.A.S., o que sean contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres. H. Intentar realizar o concretar pagos por fuera de los canales habilitados por HULP S.A.S., con el fin de evadir el sistema de comisiones, ocultar información o burlar la trazabilidad de la operación.
- Publicar imágenes, archivos, videos o contenidos con fines sexuales, violentos, discriminatorios, ofensivos, humillantes, racistas o que atenten contra la dignidad humana.
- Manipular, alterar o vulnerar el funcionamiento técnico de la Plataforma, realizar ingeniería inversa, introducir virus, bots, scripts o cualquier sistema que afecte la integridad, seguridad o estabilidad del entorno digital de HULP S.A.S.

Toda conducta que contravenga lo aquí establecido habilitará a HULP S.A.S. para adoptar medidas sancionatorias proporcionales, incluyendo la cancelación del perfil, bloqueo preventivo, retención de pagos y, si corresponde, la remisión del caso a las autoridades competentes.

25. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

- Mecanismo de Mediación Inicial: HULP S.A.S. brindará un canal de mediación directa y neutral para facilitar el acercamiento entre las partes, siempre que la controversia esté relacionada con servicios contratados y pagados a través de la Plataforma.
- Requisitos de Procedibilidad:
 - a) Que el pago haya sido efectuado mediante la pasarela autorizada por HULP S.A.S.
 - b) Que el reclamo sea presentado dentro de las 72 horas posteriores a la finalización del servicio.
- Canales de Atención:
 - a) WhatsApp Usuarios: 3104829808
 - b) WhatsApp Proveedores: 3112250105
 - c) Correo para proveedores: talento@hulp.com
 - d) Correo para usuarios: servicios@hulp.com
 - e) Canal de atención al cliente dentro de la aplicación.
- Alcance del Proceso: La intervención de HULP S.A.S. es conciliatoria y no vinculante, limitada a facilitar el diálogo. No implica responsabilidad ni garantía sobre el servicio prestado por el Proveedor.
- Controversias no cubiertas: Las disputas originadas en pagos realizados por fuera de la Plataforma o en acuerdos verbales quedan excluidas.
- Designación de perito: En caso de persistir el conflicto, HULP S.A.S. podrá designar un perito independiente, cuyos costos serán asumidos por la parte vencida.

26. MEDIDAS DE SEGURIDAD

HULP S.A.S. declara haber adoptado medidas técnicas, administrativas y organizativas razonables para proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos y transacciones, conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables.

- Riesgos digitales: Los Usuarios y Proveedores reconocen que ningún sistema conectado a Internet es completamente infalible.
- Limitación de responsabilidad: HULP S.A.S. no será responsable por accesos no autorizados, ciberataques o suplantaciones atribuibles a la negligencia de los Usuarios o Proveedores.
- Compromisos de Usuarios y Proveedores:
 - a) No compartir credenciales de acceso.
 - b) Reportar actividades sospechosas de inmediato.
 - c) Mantener dispositivos actualizados y protegidos.
- Mejora continua: HULP S.A.S. podrá actualizar sus protocolos de seguridad en cualquier momento.

27. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

HULP S.A.S. presta los servicios “según disponibilidad” y renuncia expresamente a garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un propósito específico o ausencia de errores.

- No garantiza funcionamiento ininterrumpido, seguro o libre de errores de la Plataforma.
- Excluye responsabilidad por: pérdida de ingresos, datos, contratos, reputación, interoperabilidad con software de terceros, errores de conectividad externa o uso de aplicaciones de terceros.
- No responde por el contenido publicado por Usuarios o Proveedores ni por sitios web enlazados de terceros.
- La responsabilidad máxima de HULP S.A.S. se limita al valor de la comisión efectivamente cobrada en el servicio en disputa.

28. CLÁUSULA DE PERMANENCIA

HULP S.A.S. se reserva el derecho de admisión y permanencia de Usuarios y Proveedores, pudiendo cancelar cuentas en cualquier momento, sin obligación de indemnización o compensación.

29. MODIFICACIÓN DE CONDICIONES LEGALES

HULP S.A.S. podrá modificar en cualquier momento, sin previo aviso, los presentes Términos y Condiciones.

- Los cambios tendrán efecto desde su publicación en el Portal Web.
- El uso continuado de la Plataforma implica aceptación de las nuevas condiciones.
- Si el Usuario/Proveedor no está de acuerdo, deberá abstenerse de usar la Plataforma y solicitar su baja.

30. JURISDICCIÓN Y ARBITRAJE

Toda disputa será inicialmente sometida a mediación interna. De persistir el conflicto, se acudirá a un Tribunal de Arbitramento en Bogotá D.C., conforme a las reglas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Los Usuarios renuncian expresamente a iniciar litigios en jurisdicciones extranjeras.

31. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Plataforma son de HULP S.A.S. o de sus legítimos titulares.

- Se prohíbe cualquier uso, reproducción, distribución, transformación o explotación sin autorización previa y escrita.
- Los contenidos aportados por Usuarios o Proveedores deberán contar con las licencias y autorizaciones necesarias.
- HULP S.A.S. podrá suspender o eliminar contenidos que presuntamente infrinjan derechos de terceros.

32. RELACIÓN CON CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Estos Términos y Condiciones se complementan con:

- El Contrato de Prestación de Servicios entre Usuario y Proveedor, facilitado por la Plataforma.
- Contrato de Mandato y Autorización de Facturación por Cuenta de Terceros, suscrito entre HULP S.A.S. y cada Proveedor, mediante el cual este autoriza la emisión de facturas a su nombre.

En caso de discrepancia, prevalecerá lo pactado en dichos contratos en materia de facturación, comisiones e independencia de las partes.

HULP S.A.S.

www.hulp.com

Fecha de edición: 10 de Octubre de 2025